ПАМЯТКА: ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

Как составить и направить, чтобы соблюсти порядок и усилить позицию в суде

1. Многи думают: «Претензия? Формальность, можно пропустить» —
так думают многие. А потом суд возвращает иск, потому что досудебный порядок не соблюдён.

Правильно составленная и вовремя направленная претензия —
это не просто «бумажка для галочки». Это:

- ваш шанс решить спор без суда за 30 дней;
- обязательное условие для рассмотрения иска в ряде случаев;
- возможность приостановить срок исковой давности;
- шанс взыскать штраф (50 %) в делах о защите прав потребителей.

 Разбираем 5 правил юридически безупречной претензии и даём готовые образцы.

 Полная инструкция — в боте: @urikonsult_bot

---

2. ВВЕДЕНИЕ: ПОЧЕМУ ПРЕТЕНЗИЯ — ЭТО НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ

Многие считают претензию формальностью. Но она:

- даёт шанс решить спор без суда (часто контрагенты идут на уступки);
- обязательна для ряда споров — без неё суд вернёт иск;
- приостанавливает срок исковой давности на время рассмотрения (п. 3 ст. 202 ГК РФ);
- позволяет взыскать штраф 50 %
  в делах о защите прав потребителей (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей).

Последствия несоблюдения:

- арбитражный суд — возврат иска (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ);
- суд общей юрисдикции — возврат или оставление без рассмотрения (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

---

3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Нормативный акт	Что регулирует

Нормативный акт	Что регулирует
ст. 445, 452 ГК РФ	Обязательный претензионный порядок для споров о заключении, изменении, расторжении договора
ч. 5 ст. 4 АПК РФ	Претензионный порядок в арбитражном процессе при взыскании денежных средств
п. 3 ст. 132 ГПК РФ	Требования к иску (в т. ч. подтверждение соблюдения досудебного порядка)
п. 1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО	Обязательная досудебная претензия по спорам со страховой
ст. 797 ГК РФ, ст. 124 Устава железнодорожного транспорта	Претензионный порядок по спорам о перевозке груза
п. 3 ст. 202 ГК РФ	Приостановление срока исковой давности на время соблюдения претензионного порядка
п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей	Штраф 50 % за неудовлетворение требований в добровольном порядке
ст. 55 Федерального закона «О связи»	Срок ответа на претензию — 30 дней

---

4. 5 ПРАВИЛ ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНОЙ ПРЕТЕНЗИИ

Правило 1. Определите, обязателен ли претензионный порядок

Претензия обязательна, если это прямо предусмотрено:

- законом (см. правовую основу выше);

- договором (например, условие: «споры разрешаются путём направления претензии»).

Для потребителей претензия не обязательна по закону, но её направление даёт право на штраф 50 % при отказе удовлетворить требования добровольно.

Правило 2. Включите все обязательные элементы

Закон не устанавливает строгой формы, но суд признает порядок соблюдённым, если в документе есть:

- **шапка:** кому и от кого (наименование, адрес, ФИО);
- **дата и номер договора** (если есть);
- **описание нарушения:** что произошло, когда, какие обязательства нарушены;
- **ссылки на закон или договор:** обоснование позиции;
- **чёткое требование:** заплатить сумму, устранить недостатки, расторгнуть договор;
- **расчёт суммы** (если требуется);
- **перечень приложений:** копии договора, актов, чеков, фото;
- **предупреждение о суде:** укажите, что при неудовлетворении требований в срок вы обратитесь в с уд;
- **подпись и дата.**

Правило 3. Направьте правильно и сохраните доказательства

Способы направления:

Способ	Доказательство
Почтой	Заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении — самый надёжный способ
Лично	Вручить под роспись на втором экземпляре (с указанием должности, ФИО, даты и подписи получившего)
Электро нно	По email, в мессенджерах — если стороны договорились об этом в соглашении или это обычная деловая практи ка

Что сохранить:

- почтовые квитанции и описи;
- уведомление о вручении;
- отчёт об отслеживании почтового отправления;
- скриншоты переписки с датой отправки.

Правило 4. Соблюдайте сроки

Срок ответа на претензию:

- если законом или договором не установлено иное — 30 дней;
- специальные сроки для отдельных категорий:
  - по договору связи — 30 дней;
  - по договору перевозки автомобильным транспортом — 30 дней;
  - по договору туристского продукта — 10 дней;
  - по договору почтовой связи (в пределах одного населённого пункта) — 5 дней.

Срок исковой давности: течение приостанавливается с момента направления претензии до получе ния отказа, но не более чем на 30 дней (или срок, установленный договором) (Обзор судебной пра ктики ВС РФ от 22.07.2020).

Правило 5. Если дело идёт в суд — приложите претензию к иску

При подаче иска обязательно приложите:

- копию претензии;
- доказательства её отправки (почтовая квитанция, уведомление, опись).

---

5. ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ

Кому: ООО «Управляющая компания»
Адрес: г. Геленджик, ул. Ленина, д. 1

От кого: Иванов Иван Иванович
Адрес: г. Геленджик, ул. Ленина, д. 2, кв. 3
Тел.: +7 (999) 123-45-67

ПРЕТЕНЗИЯ

«01» марта 2026 г. между мной (Ивановым И.И.) и ООО «УК» заключён договор управления многоквартирным домом № 123.

В период с 01.01.2026 по 01.03.2026 ответчиком допущены следующие нарушения:
* отсутствие горячего водоснабжения в течение 15 дней;
* непроведение текущего ремонта подъезда.

На основании ст. 4, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», п. 2 ст. 162 ЖК РФ,

ПРОШУ:

1. Произвести перерасчёт платы за горячее водоснабжение за период с 01.01.2026 по 01.03.2026.
2. Произвести текущий ремонт подъезда в срок до 01.04.2026.
3. В случае неудовлетворения требований в добровольном порядке в установленный срок я буду вынужден обратиться в суд с требованием о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

Приложения:
1. Копия договора управления.
2. Акт осмотра подъезда от 15.02.2026.
3. Расчёт перерасчёта.

Дата: 01.03.2026
Подпись: _____ /Иванов И.И./

---

6. ОБРАЗЕЦ ОПИСИ ВЛОЖЕНИЯ

ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЯ
в ценное письмо (бандероль) с объявленной ценностью

Куда: _____
Кому: _____

№	Наименование предмета	Количество
1	Претензия от 01.03.2026	1 экз.
2	Копия договора управления	1 экз.
3	Акт осмотра подъезда от 15.02.2026	1 экз.
4	Расчёт перерасчёта	1 экз.

Всего предметов: 4

Дата: 01.03.2026
Подпись: _____

---

7. ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ПРЕТЕНЗИЮ

Ошибка	Последствие
Нет доказательств отправки	Суд не признает претензионный порядок соблюдённым
Нет описания нарушения	Невозможно определить предмет спора
Нет чёткого требования	Невозможно определить, что требуется
Нет расчёта суммы	Нельзя взыскать проценты и штрафы
Отправлено не по адресу	Суд признает отправку ненадлежащей
Пропущен срок ответа	Придётся ждать 30 дней или подавать иск